

1501605-88.2019.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/12/2022

... de proteção a seus bens, ainda que o furto e alguns não totalizam uma quantia alta e significativa.

De fato, os furtos são comuns, e se cada um deles trazer um prejuízo de R\$ 100,00 ao supermercado, ao final de cada mês, o valor passa a ser significativo, podendo inclusive levar a quebra do comercio, com caos social.

A vítima sobrevive de vendas de mercadorias, paga pela mesma, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501605-88.2019.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501605-88.2019.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2.264.981/2019 - DEL.POL.SÃO ROQUE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Iacopo Sabatini e outro

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

FABIO FERREIRA DOS SANTOS qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no art. 155 c.c. Art. 14 inciso II do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, tentou subtrair bens da empresa vitima.

Consta também que IACOPO SABRATINI foi denunciado como incurso no artigo 14 da lei 10826/03, pois nas circunstancias de tempo e local descritas na denuncia portava arma de fogo de uso permitido no caso um revolver calibre 38 e um de calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls. 01/147) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/12), boletim de ocorrência (fls.13/18),auto de exibição e apreensão (fls.23/24), laudo de arma de fogo (fls.144/146).

A denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2019 (fls.153). Os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls.202/210, 211/212), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas de interesse das partes (fls.261) e colhendo-se os interrogatórios (fls.294).

Em memoriais finais o Ministerio Publico insistiu na procedência da ação nos termos da denuncia com a proibição de recurso em liberdade a Fabio (fls.298/304).

A Defesa de Fabio insistiu na improcedência pela teoria da bagatela pleiteando pela atipicidade(fl.309/314)

Por fim a Defesa de Iacopo insistiu na improcedência diante da atipicidade com tese subsidiaria de fragilidade probatoria (fls.332/339)

É o relatório.DECIDO.

A materialidade resta evidente conforme auto de prisão em flagrante (fls.01/12), boletim de ocorrência (fls.13/18),auto de exibição e apreensão (fls.23/24), laudo de arma de fogo (fls.144/146). além da prova oral coligida.

Em relação a autoria, Iacopo disse que a arma foi herança de seu pai, e que não tinha registro e nem porte, e tinha o objeto para se defender, sendo que o réu já tinha lhe ameaçado em época anterior, e ele reiteradamente invadia o local para furtar. No dia sua esposa ligou dizendo que ele invadiu o local, sendo que pegou a perua e foi ate o deposito, e encontrou ele com um carrinho, e ele virou, e fez o disparo para assusta-lo, so que infelizmente acabou atingindo Fabio que fugiu. Ele continua a fazer ameaças.

Fabio confessou que entrou com o carrinho para furtar e que não foi a primeira vez, e que parte de mercadoria vencida era descartada no local, e que estava com carrinho, quando Iacopo fez quatro disparos, sendo que um deles lhe acertou a perna, e acabou fugindo.

Rafael disse que foram acionados para atenderem uma ocorrência de disparo de arma de fogo, mas ao chegar no local não encontraram ninguém, pouco tempo depois a Santa Casa informou que entrou um paciente com ferimento por arma de fogo, e no local, acabaram identificando Fabio o qual disse que entrou no terreno de Iacopo e ele fez um disparo. Se dirigiram novamente ao local, onde o réu Iacopo disse que Fabio já vinha lhe trazendo prejuízos com invasões e furtos no galpão, onde ficava o estoque do mercado, e que no dia, ele acabou disparando para que ele saísse do local. Iacopo não tinha posse nem porte, tampouco registro da arma. Não conhecia os envolvidos.

A principio, vale mencionar que nenhuma restrição merece o depoimento do policial, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.Nesse sentido:

“ não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. “ (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT

530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

Fabio alegou que o material estava descartado e estava vencido, ao sustentar esta alegação trouxe a si o onus da prova nos termos do artigo 156 do CPP, do qual não se desincumbiu, alias sequer fez qualquer denuncia a vigilância sanitária, e assim não agiu, pois sua versão é inverossímil.

Tanto que a propria vitima descartou a alegação de Fabio, e disse que o local é o deposito, e que não era a primeira vez que o réu lhe trazia prejuízos.

E mais para afastar a versão fantasiosa do réu Fabio tem-se a propria atuação policial, ate porque, tanto a policial militar que esteve no local, como a propria policia civil não identificaram problemas no produto subtraído, o que denota que estava apto ao consumo, pois caso contrario teria sido apreendido.

Pontua-se ainda que a propria Defesa poderia ter requerido administrativamente a atuação da vigilância sanitária se realmente a tese do réu Fabio fosse veridica, mas assim não agiu, o que reforça que a versão do réu não encontra amparo na realidade.

Estranho ainda o réu alegar o que o material estava descartado pois vencido, e tenha invadido o local para a pratica do delito, pois se assim fosse, também não poderia consumir o produto, ou seja, a conduta do réu contraria seu proprio depoimento, o que traz a certeza que a tese é mitomana.

Ainda, não é caso de principio da insignificância, pelo contrario, a vítima não é obrigada a fazer caridade alheia, recolhe impostos, paga funcionários, tem despesas que arca com a venda de produtos, a partir do momento que deixa de ser protegida em beneficio de criminosos habituais e contumazes, estar-se-ia a autorizar a impunidade e provável quebra da empresa, já que todos teriam o direito de retirar qualquer mercadoria sem o devido pagamento.

Não se pode agraciar pessoas habituais no delito com teses libertárias e que privilegiam a impunidade e o caos social, ate porque, o acusado é detentor de extensa vida pregressa e que admitiu que reiterava na pratica de furtos no local, e quiça explicou o que faria com a mercadoria.

Ademais, não visava com o delito satisfazer uma necessidade pessoal relacionada com alimentação, pelo contrario, retirou mais de 15 sacos de café, o que indica ao menos o intuito de revender.

No mais, a insignificância deve ser aplicada aos casos que assim devam ser considerados, como, por exemplo, um alfinete de uma grande alfaiataria, ora não parece que os produtos sejam insignificantes para o supermercado, que sobrevive da venda da mercadoria e não pode ser exposto a delitos praticados por terceiros.

E mais, não é porque os supermercados vendem alimentos, com diferentes preços que não gozam de proteção a seus bens, ainda que o furto e alguns não totalizam uma

quantia alta e significativa.

De fato, os furtos são comuns, e se cada um deles trazer um prejuízo de R\$ 100,00 ao supermercado, ao final de cada mês, o valor passa a ser significativo, podendo inclusive levar a quebra do comércio, com caos social.

A vítima sobrevive de vendas de mercadorias, paga pela mesma, recolhe os impostos, da mesma forma que é punida nos rigores da lei quando deixa de recolher seus tributos, ou de pagar corretamente funcionários, tem o direito de ser protegida de furtadores contumazes.

E mais, tanto os objetos não eram insignificantes, que despertaram a cobiça por parte do acusado, o que denota, a conduta típica, já que se realmente fossem insignificantes ou de bagatela, não as teria escolhido, salientando que o próprio acusado mencionou que não era a primeira vez que furtava no local.

Ao permitir-se furtos generalizados, com teses abolicionistas, visando apenas o caso numa visão micro, estar-se-ia compactuando com a impunidade geral, em detrimento de quem produz, trabalha, emprega, paga impostos, e auxilia no crescimento do país, e que não pode ficar a mercê de pessoas que não possuem ocupação e se dedicam ao delito como meio de vida.

A adotar essa tese abolicionista, teríamos que nenhum brasileiro com posses que sofresse um furto, seria vítima, pois sempre os objetos levados seriam insignificantes perto de sua fortuna, o que seria, por exemplo, um relógio para o dono de uma rede de supermercados. Desta forma, estaríamos novamente privilegiando a impunidade ao invés da honestidade e respeito à sociedade e patrimônio alheio.

Ainda, se o acusado tivesse furtado apenas um pão como forma de alimentar-se até se poderia considerar a insignificância, mas agir de maneira premeditada atendendo lista de desejos e retirado bens com valor comercial com o intuito de revenda, não parece ser insignificante, ressaltando a reiteração de furtos do réu contra a mesma vítima.

Nesse sentido:

O nosso Ordenamento Jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do crime (RJDTACRIM 27/66).

“RECURSO ESPECIAL FURTO DE ALGUMAS PEÇAS DE ROUPA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OBJETOS DE VALOR PEQUENO, PORÉM RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A conduta perpetrada pela agente não pode ser considerada irrelevante para o direito penal. O delito em tela – furto consumado de peças de roupa, avaliadas em R\$ 100,00 – muito embora não expresse intensa agressão ao patrimônio da vítima, não se insere na concepção doutrinária e jurisprudência} de crime de bagatela. 2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância; aquele, eventualmente, pode caracterizar o privilégio inculcado no § 2º do art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tida como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social. 4. Recurso provido para, afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, e determinar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal (STJ, REsp nº 686716/RS, rei. LAURITA VAZ, 5ª Turma, j. 14.6.2007).

"Denúncia. Rejeição. Furto em supermercado. Subtração de dois frascos de sabonete líquido. Princípio da insignificância. Inviabilidade de aplicação, considerando que o bem subtraído possui valor econômico. Fato típico. Recurso provido para receber a denúncia (TJSP, Recurso em Sentido Estrito nº 990.09.018322-5, São Paulo, 5ª Câmara de Direito Criminal, rei. PINHEIRO FRANCO, j . 18.6.2009).

"Apelação - Furto tentado qualificado (art. 155, § 4º, II, c.c. art. 14, caput, II, todos do Código Penal) - Absolvição sumária com fulcro no artigo 397, III, do Código de Processo Penal - Recurso do Ministério Público que busca o prosseguimento do processo em seus ulteriores termos - Princípio da insignificância não aplicável como forma de exclusão da tipicidade, porquanto o art. 155, § 2º, CP prevê as hipóteses de subtração de bens de pequeno valor econômico, ademais, a "res" representa valor econômico para a vítima e a excludente não encontra amparo na legislação penal. Recurso Ministerial provido (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.062146-0, São Paulo, 4ª Câmara de Direito Criminal, rei. SALLES DE ABREU, j . 21.7.2009).

"No caso em análise, não há que se falar em absolvição sumária por atipicidade da conduta diante do pequeno valor do bem. Deve-se considerar que os objetos possuem valores relativos, o que pode ser desprezível para alguns, para outros pode ter grande importância pelo que não se pode inferir da inexistência do crime pela irrelevância do objeto. Ademais, a tese de que a subtração de bens de pequeno valor não constitui crime é ao menos duvidosa, pois geraria uma verdadeira autorização, por exemplo, para que os supermercados fossem furtados, visto que a grande maioria dos bens ali vendidos, considerados individualmente, têm pequeno valor, principalmente se considerado o patrimônio da empresa-vítima (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.206282-4, São Paulo, 6ª Câmara de Direito Criminal, rei. MARCO ANTÔNIO MARQUES DA SILVA, j . 29.4.2010).

'Furto de pequeno valor. Princípio da insignificância. Não há como confundir pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante ou ínfimo. Nesta última hipótese, a analogia pode integrar, como causa de justificação, uma nova excludente do injusto, não prevista expressamente em lei. Tratando-se de pequeno valor, a analogia que se pretende fazer será contra legem, em face dos termos do artigo 155, § 2º, do CP e, por isso, incabível no ordenamento jurídico brasileiro' (TARS - Rec. - Rei Tupinambá Miguel Castro do Nascimento - RT, 605/368).

" A mera existência de dificuldade econômica não caracteriza o furto famélico, ante a necessidade de comprovação do perigo atual que justifique o sacrifício de bem alheio, devendo esta dificuldade inviabilizar a própria sobrevivência do agente ou de sua família." (TJMG, AC 10223.03.124351-0/001, Rel. Walter Pinto Rocha, DJ 17/10/06).

Assim não é possível reconhecer o crime de bagatela, não so pelos produtos levados, que não são insignificantes, bem como da necessidade de proteção ao comércio, além da reiteração criminosa.

Ora esta habitualidade criminosa, apenas indica que se realmente as empresas do ramo alimentício não gozassem de proteção, o réu continuaria a fazer furtos, sem qualquer incômodo, ou seja, a impunidade em detrimento do trabalho.

Saliento que sequer pode alegar estado de necessidade, já que tinha opções de auxílio junto ao CRAS, ONGS, instituições religiosas e setor social da Prefeitura Municipal, não tendo qualquer prova que tenha buscado auxílio.

No mais, o fato de a vítima ter reagido, e acertado um disparo no réu, não retira o caráter criminoso de seu ato, sendo que Iacopo agiu em legítima defesa.

No tocante ao réu Iacopo, a prova é segura e foi devidamente corroborada por todas as testemunhas, no sentido da localização da arma de fogo e corroboram a confissão.

O laudo apontou a potencialidade lesiva da arma, sendo irrelevante a idade e época e forma da aquisição já que este sendo processado pelo porte de arma.

Também não há o que se cogitar de fato atípico, pois a conduta de portar arma, já consiste em crime, ainda mais porque o artefato estava irregular.

Não há que se cogitar da falta de preenchimento do princípio da lesividade mínima, ora, o tipo penal está devidamente preceituado em Lei Especial, sendo que basta a posse irregular para a configuração do perigo e do delito.

A arma somente pode ser portada, desde que preenchidos os requisitos legais, o que não ocorreu no presente caso.

No caso concreto, estava o réu mantendo e portando irregularmente arma com potencial lesivo, ciente da irregularidade e com conhecimento da campanha de desarmamento.

Desta feita a ação é procedente. Passo a fixação da pena.

1) FABIO FERREIRA DOS SANTOS. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, o réu mostrou ousadia, pois insistia nos furtos ao local, mostrando a reiteração delituosa, que soma-se aos maus antecedentes.(fls.119/122) Ainda os documentos a fls.328/331 mostram que o réu mesmo com medida cautelares continua não respeitando o regramento social e causando problemas aos vizinhos o que mostra sua péssima conduta social que soma-se a sua total ausência de labor. Estas condições são analisadas e levam a fixação da pena em 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. Presente a agravante da reincidência (fls.119/122) que resta compensada com a atenuante da confissão. Não estão presentes causas de aumento e reconhecida a tentativa pelo iter criminis percorrido, estando o delito próximo a consumação, reduzo a pena no mínimo legal de 1/3, totalizando 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

2). IACOPO SABATINI. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, não constato circunstancia subjetiva negativa e fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Ausentes agravantes e presentes as atenuantes da confissão e da idade superior a 70 anos, mas diante da pena mínima incide a sumula 231 do STJ. Não estão presentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Para ambos fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para Fabio diante das circunstâncias subjetivas negativas, reincidência, e maus antecedentes fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena e para Iacopo fixo o regime aberto.

Fabio não tem direito a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que incide a vedação do inciso III do artigo 44 do Código Penal, e pelos mesmos motivos não é cabível o sursis.

Já para Iacopo entendo socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação pecuniária de 1 salário mínimo revertido a entidade assistencial e pagamento de mais 10 dias-multa. O valor da prestação encontra-se adequado as condições financeiras do acusado. O não cumprimento dará ensejo a reconversão a pena privativa de liberdade.

Eventual consideração de tempo de prisão para modificação de regime de Fabio devera ser analisada pelo juízo da execução competente.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para CONDENAR como incurso no artigo 155 caput cc. art. 14 inciso II todos do Código Penal, o réu FABIO FERREIRA DOS SANTOS a pena privativa de liberdade de 01 ano e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado alem do pagamento de 14 dias-multa no mínimo legal e como incurso no artigo 14 da lei 10826/03 o réu IACOPO SABATINI a pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão em regime inicial aberto, ora substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de 1 salário mínimo revertido a entidade assistencial, alem do pagamento de 10 dias multa, totalizando 20 dias-multa.

Para ambos o valor do dia multa consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Custas pelos reus nos termos da lei, restando suspensa a exigibilidade diante da Defesa dativa a eles ofertada.

Autorizo o recurso em liberdade aos reus, no entanto em relação a Fabio diante da documentação a fls. 328/331 a indicar descumprimento das medidas, além de manter as cautelares determino também a proibição de prejudicar ou confrontar ou provocar terceiros inclusive evitando a perturbação de sossego com som alto, oficie-se a Policia Militar, Policia Civil e Guarda Municipal a existência das cautelares (fls.222) e o agravamento das medidas nesta sentença.

Oportunamente, após o trânsito, providencie-se o necessário para o cumprimento das sanções impostas, expedindo-se e comunicando-se inclusive o IRGD e a Justiça Eleitoral, bem como, as certidões de honorários dos Defensores nomeados nos autos.

Autorizo, se não providenciada, a destruição da arma de fogo e eventuais munições bem como o valor da fiança poderá ser utilizado para o pagamento da prestação pecuniária.

Por fim, diante da presente sentença, em caso de ausência de recurso de Iacopo tornem conclusos para análise da prescrição.

PIC

Sao Roque, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA